

1500767-24.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... que trazia drogas consigo; realizava o tráfico; sobre o adolescente, apenas pediu para que o aguardasse porque iriam embora juntos; tem passagens na infância por tráfico de drogas, ficando 45 dias apreendido. Não sabe se Júlio era envolvido no tráfico; conhecia Julio há alguns meses; é usuário compulsivo de drogas desde 16 anos, tendo 19 atualmente. Estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500767-24.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500767-24.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2134389/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2245/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo Rodrigues da Silva Junior

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 17 de maio de 2021, às 22h25, na Avenida Corá Coralina, 1.175, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu em concurso de agentes com o adolescente Julio César dos Santos Machado, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de maconha, com peso bruto de 39,18 gramas (fls. 85/87).

FA às fls. 37/38 e 222/223.

Certidão de distribuições criminais às fls. 39/40 e 224/225.

Notificado, apresentou defesa prévia (fls. 97/99).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 26 de julho de 2022 (fls. 166/169).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13) pelo laudo pericial (fls. 76/78) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Laurentino Rodrigues da Silva e Genivaldo Bitencourt Nolasco informaram, em sede policial e em Juízo, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram dois rapazes no interior da Igreja Batista Central. Como o local é frequentemente furtado, solicitaram o apoio de outras viaturas e abordaram os sujeitos. Em busca pessoal foi encontrada uma porção de maconha no bolso da jaqueta do acusado e uma de maconha no bolso da blusa de Julio Cesar. Indagados sobre o que faziam no local, inicialmente, alegaram que eram namorados. Foram efetuadas buscas e encontradas mais 7 porções de maconha dentro do terreno da igreja, mas fora do templo, totalizando 9 porções de maconha (40g). Questionados novamente, ambos confessaram o tráfico de drogas e disseram que, quando a viatura se aproximou, jogaram as porções pelo alambrado para fora do templo, mas dentro do terreno. Não foi encontrado nenhum valor com o acusado ou o menor. O réu disse que já havia entregue para o dono da boca o valor obtido pelas drogas vendidas. Não conheciam o réu. Há um trafico nas proximidades, mas em um bar do outro lado. Genivaldo Bitencourt Nolasco disse que o viram jogando algo pelo alambrado, vindo depois a localizarem porções de maconha.

Em interrogatório em Juízo, alegou que trazia drogas consigo; realizava o tráfico; sobre o adolescente, apenas pediu para que o aguardasse porque iriam embora juntos; tem passagens na infância por tráfico de drogas, ficando 45 dias apreendido. Não sabe se Júlio era envolvido no tráfico; conhecia Julio há alguns meses; é usuário compulsivo de drogas desde 16 anos, tendo 19 atualmente. Estava traficando para manter o vício e porque estava devendo.

O réu confessou que realizava o tráfico.

Para além da confissão os guardas municipais confirmaram a abordagem do réu, na companhia de um adolescente, ambos trazendo drogas consigo, bem como que viram o réu dispensando parte das drogas que foram posteriormente localizadas no local onde arremessadas.

Muito embora não tenha sido visto em ato próprio de comércio, certo por tudo que trazia consigo drogas com finalidade de fornecimento oneroso a terceiros, tendo, inclusive, o próprio réu confirmado que já fizera boa parte da venda no dia.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Prevê o art. 40 da lei 11343/06 que: "Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: I - a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito; II - o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância; III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas,

esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; IV - o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva; V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal; VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação; VII - o agente financiar ou custear a prática do crime."

No caso, a partir dos depoimentos colhidos, em que pese a negativa do réu sobre o adolescente, está demonstrada a causa de aumento consistente no envolvimento do adolescente. Isso porque o adolescente e o réu estavam juntos, cada um trazendo droga consigo, estando em cidade diversa de onde residem, sendo encontrados tarde da noite, escondidos dentro da área da igreja, não sendo razoável imaginar, nesse contexto, que o adolescente apenas o esperava para irem embora juntos para a cidade de Monte Mor. Dessa forma a pena deve ser aumentada em um sexto (mínimo). Deve-se, reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu, primário e de bons antecedentes, pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas.

Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Reduzo a pena no máximo legal.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase presente a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11343/06, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Presente a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 26/04/2022 até a presente data, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu MARCELO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, RG: 62499464, CPF: 523.289.408-03, nascido em 04/04/2003, natural de Monte Mor - SP, filho de Marcelo Rodrigues da Silva e Lilian do Prado Silva, como incurso na sanção do artigo 33, §4º, c.c. o artigo 40, VI, ambos da Lei Federal nº 11.343/2006, submetendo-o à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Diante do teor da sentença, poderá recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu, a ser cumprido em regime de urgência, por meio do plantão, se necessário.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se, intime-se. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA